

1503569-31.2020.8.26.0196

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luciano Franchi Lemes

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/02/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO HENRIQUE LEITE MARTINS

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciano Franchi Lemes

VISTOS.

JOÃO HENRIQUE LEITE MARTINS foi denunciado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 26 de agosto de 2020, foi autuado em flagrante delito, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

1ª Vara Criminal

Av. Presidente Vargas, 2650, . - Jd. Dr. Antonio Petraglia

CEP: 14402-000 - Franca - SP

Telefone: (16) 2103-9158 - E-mail: franca1cr@tjsp.jus.br

1503569-31.2020.8.26.0196 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1503569-31.2020.8.26.0196

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO HENRIQUE LEITE MARTINS

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciano Franchi Lemes

VISTOS.

JOÃO HENRIQUE LEITE MARTINS foi denunciado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 26 de agosto de 2020, foi autuado em flagrante delito, porquanto mantinha em depósito para fins de mercancia ou qualquer outra forma de disseminação, 4,489 quilogramas de maconha (11 tijolos, sendo 05 de maior dimensão e 06 menores), embaladas individualmente com camadas de fita adesiva.

Foi condenado em Primeira Instância, a 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, no

regime fechado e negado o tráfico privilegiado (vide fls. 242/7). Sentença foi confirmada no Tribunal de Justiça (vide acórdão de fls. 342/352).

CONTUDO, o colendo Supremo Tribunal Federal, concedeu habeas corpus (vide v. aresto de fls. 591/596), mantendo toda a condenação, entretanto, já reconheceu que o réu faz jus ao privilégio e determinou a este magistrado, que proceda, pois, à dosimetria, diante da precitada ordem.

PASSO, POIS, À DOSAGEM DA NOVA REPRIMENDA.

O réu é primário e de uma forma ou outra, confesso (na medida em que, segundo ele, guardava a droga para outro traficante, concorrendo, assim, para a consecução de tal infração - art. 29, do C.P), o que se compensa com o dolo mais acentuado com que agiu (decorrente da grande quantidade de entorpecente que guardava, que propiciaria vasto e contínuo comércio da droga, ainda que praticado por outrem, se adotada a versão do réu), pelo que fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Não se podendo, novamente, invocar a questão da quantidade de droga ou dolo, para impedir o privilégio ou mesmo a margem de sua redução (pois já efetuei, acima, a compensação da questão do dolo e quantidade de droga, com a confissão), evitando-se o bis in idem (inclusive, por ordem oriunda do STF - fls. 596), reduzo a predita pena para 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa (valor mínimo).

Por óbvio, se o S.T.F. já reconheceu e determinou a aplicação do privilégio, não faz sentido fixar outro regime, que não seja o ABERTO (pois outro seria desproporcional ao benefício).

Indefere-se, contudo, sursis e ou penas alternativas, por não serem suficientes à prevenção e repressão da conduta, envolvendo grande quantidade de drogas e dolo mais intenso.

ISTO POSTO, julgo PROCEDENTE a ação penal, para o fim de CONDENAR o réu JOÃO HENRIQUE LEITE MARTINS, ao cumprimento de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e no pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor mínimo legal, como incurso nas penas do art. 33, caput, da nova Lei Antitóxica (tráfico privilegiado).

Mantida, no mais, a sentença de fls. 242/247, aqui só modificada, por ordem do S.T.F., para aplicação do privilégio e nova dosimetria resultante.

Em face do fato jurídico novo e ausentes os fundamentos que autorizariam a decretação da custódia preventiva, FACULTO o recurso em liberdade, expedindo-se alvará de soltura clausulado.

P.R.I.C.

Franca, 16 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA